



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze Aziendali

Canale (E-M)

Lezione 5

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore

I postulati del bilancio: la clausola generale (1)

- Art. 2423 comma 2: “il bilancio deve essere redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”
 - Questa norma rappresenta una «clausola generale» ovvero una norma sovra-ordinata rispetto agli altri principi di redazione del bilancio definiti dalle norme successive; una regola generale a cui i criteri/postulati/principi generali e particolari di redazione del bilancio devono uniformarsi
- **Chiarezza:** è un attributo essenziale, che riguarda anzitutto le *modalità di rappresentazione dei conti* relativamente a:
 - FORMA: sezioni contrapposte (per lo SP) o forma scalare (per il CE e il RF).
 - STRUTTURA: numero, denominazione, aggregazione e ordine delle voci.
- Il bilancio d'esercizio, per essere chiaro, deve contenere dati e informazioni presentati secondo gli appositi prospetti (CE, SP e RF) e il relativo dettaglio analitico nella nota integrativa affinché ne sia facilitata la comprensione e l'intelligibilità.
- In sintesi, la «chiarezza» è un attributo formale che fa riferimento all'intelligibilità, per il lettore, del bilancio che può essere raggiunta solamente rispettando le modalità di rappresentazione definite dal legislatore in termini di forma, struttura ed informazioni integrative.
- C'è anche un aspetto sostanziale che riguarda la chiarezza. Cioè, la configurazione del reddito prodotto e del connesso capitale di funzionamento devono discendere sia dalla corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio e sia dalla scelta e dall'applicazione di processi valutativi che siano il risultato di un ragionamento logico fondato su basi economico-aziendali, coerenti nel tempo e verificabili anche da un soggetto terzo esperto in materia. Dovrebbe essere sempre possibile individuare con chiarezza l'influsso che le scelte valutative hanno esercitato sulla determinazione del reddito di periodo.

I postulati del bilancio: la clausola generale (2)

- **Rappresentazione veritiera e corretta (RVC):** deriva dall'espressione "true and fair view" contenuta nella IV Direttiva CEE (oggi non più in vigore) che ha dato avvio al processo di armonizzazione contabile. E' un attributo essenziale del bilancio. La RVC si concretizza con il rispetto formale e sostanziale dei principi di redazione del bilancio.
- La Relazione Ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo con cui è stata data attuazione alle Direttive europee in materia societaria, precisa che: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».
- La verità è oggettiva quando si tratta di rappresentare «valori certi di scambio». Invece, per i valori stimati la verità non può essere oggettiva perché basati su ipotesi soggettive di stima. E come già scritto in precedenza, il reddito ed il connesso capitale sono quantità «astratte» perché derivanti, in parte, da stime che utilizzano ipotesi.
- Se le informazioni richieste dal Cod. Civ. non sono sufficienti a dare una RVC, si devono fornire informazioni complementari (art. 2423 comma 3) - Postulato della completezza informativa
- Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta, anzitutto devono essere rispettati i principi di redazione del bilancio. Il codice civile all'art 2423-bis disciplina i "Principi di redazione del bilancio". Tuttavia, altre disposizioni aventi contenuto normativo analogo - in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio - sono previste dagli articoli 2423 ("Redazione del bilancio") e 2423-ter ("Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico")
- Se, in casi eccezionali, l'applicazione delle norme di redazione del bilancio (criteri particolari di valutazione) risultano incompatibili con la RVC, la disposizione NON deve essere applicata (art. 2423 comma 5) - Sull'obbligo della deroga si rinvia alle slide successive



Rappresentazione veritiera e corretta

Estratto della
Relazione della
società di
revisione sul
Bilancio
d'esercizio 2018
di Pharmanutra
S.p.A.



Tel: +39 02 58.20.10
Fax: +39 02 58.20.14.01
www.bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti della
Pharmanutra S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Pharmanutra S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.



Deroghe per casi eccezionali

- **Art. 2423 comma 5** (*prima della riforma del 2015 era «comma 4»*)
- Il legislatore riconosce che l'applicazione delle norme dettate può non essere sufficiente a delineare un *quadro veritiero e corretto* e che, in casi eccezionali, le norme dettate possono essere in contrasto (non compatibili) con l'esigenza di fornire un quadro veritiero e corretto. In questo ultimo caso, stabilisce che le norme non devono essere applicate.
- Il legislatore stabilisce che in nota integrativa devono essere motivate le deroghe e indicati gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici. Gli eventuali utili, derivanti dall'applicazione della deroga, devono essere iscritti in una riserva non distribuibile (-> **RINVIO**), se non nella misura corrispondente al valore recuperato.
- Anche il Collegio Sindacale (quando esistente) deve esprimersi in merito all'esercizio delle deroga da parte degli amministratori.
- In sostanza, il legislatore indica che qualora, in casi eccezionali, si rilevi un contrasto tra una norma contenuta nel codice e la rappresentazione veritiera e corretta, si debba privilegiare quest'ultima derogando alla norma. La citata deroga per esplicita previsione normativa costituisce un obbligo.

Deroghe per casi eccezionali

- I “casi eccezionali” sono interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come fenomeni eccezionali riguardanti i BENI della società che subiscono un mutamento nella natura giuridica o destinazione economica ovvero una riconversione produttiva. La casistica è riconducibili alle seguenti fattispecie:

A) Cambiamento di destinazione economica del bene di proprietà della società

Esempio:
un terreno agricolo che, a causa della modifica del piano regolatore, diventa edificabile: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

B) Eliminazione/attenuazione di vincoli e/o servitù esistenti sul bene

Esempio:
su un terreno di proprietà della società viene eliminato una servitù di passaggio, una servitù militare, un vincolo paesaggistico, archeologico, ecc.: il costo storico del terreno non è più rappresentativo del suo valore.

C) Cambiamento di destinazione giuridica del bene

Esempio:
la società stipula, prima del 31/12, un compromesso di vendita di un bene aziendale a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile ; la vendita avverrà dopo il 31/12, ma alla data di bilancio il costo storico del bene non è più rappresentativo del suo valore.

- Non è considerata un caso eccezionale la «scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione» (Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91). In questo caso, si tratta di beni che hanno un valore inespresso in costanza di status giuridico e natura economica del cespite. I valori inespressi in contabilità/bilancio («plusvalori») dei cespiti non possono essere rilevati in bilancio a meno che lo consenta una legge «speciale» dello Stato (come capita di tanto in tanto). In questo caso però la «rivalutazioni», sono facoltative, seguono logiche di contabilizzazione diverse da quelle previste nell'ambito dell'esercizio (obbligatorio) della deroga ex art. 2423 comma 4.

Costituzione di riserva ex art. 2423 quarto comma

- Gli esempi citati determinano l'applicazione della deroga. Di conseguenza, il costo storico del bene iscritto in bilancio verrà «rivalutato». La differenza tra il valore rivalutato ed il costo storico rappresenta un componente positivo di reddito. Poiché tale ricavo non è «realizzato», deve essere accantonata ad apposita riserva non distribuibile quella parte di utile derivante da tale rivalutazione. Tale riserva verrà «recuperata» (es. distribuita) con il processo di ammortamento del bene o quando il bene viene ceduto.
- Le scritture di rivalutazione del bene e di costituzione della riserva non distribuibile sono le seguenti:
- Alla chiusura del bilancio:

Fabbricato (SP B.II.1)	A	Rivalutazioni (CE A.5)	500
------------------------	---	------------------------	-----

- All'approvazione del bilancio una parte dell'utile deve essere accantonata a riserva non distribuibile. Quindi nel bilancio successivo, al momento della rilevazione della destinazione dell'utile d'esercizio:

Utile d'esercizio	A	Riserva da deroghe	500
-------------------	---	--------------------	-----

STATO PATRIMONIALE_{31/12/n}

.....	Capitale sociale	50.000
	Riserva legale	10.000
	Riserva straordinaria	2.000
	Utile dell'esercizio	1.000
.....		

Approvazione del bilancio al 31.12.n
L'Assemblea decide di destinare l'utile a:
1) utile a nuovo e 2) riserva da deroghe

STATO PATRIMONIALE_{31/12/n+1}

.....	Capitale sociale	50.000
	Riserva legale	10.000
	Riserva straordinaria	2.000
	Riserva da deroghe	500
	Utili a nuovo	500
	Utile dell'esercizio	1.500
.....		

(!!) Per chi avesse dubbi sulle scritture di rilevazione in contabilità generale della decisione dei soci sulla destinazione del risultato di esercizio si fa rinvio al Capitolo X, § 2 del Libro suggerito (Contabilità generale e bilancio d'impresa, settima edizione, 2022)